

510100

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N° 001512

Tocache; 28 ABR 2025



Vistos: la Resolución Directoral N° 000223-2025, la Resolución del Órgano Sancionador N° 000001-2025-UGEL-T/OS, la Nota de Coordinación N° 110-2025-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH y el Memorando N° 455-2025-GRSM-DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 000123, de fecha 06 de febrero del 2025, se resolvió aprobar el contrato por servicios personales a doña Eliana GUTIERREZ GUTIERREZ, identificado con DNI N° 44144308, como Auxiliar de educación en la Institución Educativa N° 263 MI CIELITO, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Inicial - Jardín, con Código de plaza: 22EVE2402985, jornada laboral: 30 hrs. pedagógicas, motivo de la vacante: OFICIO N° 00206-2024-MINEDU/SPE-OPEP-UPP (DS.025-2024-EF), vigencia del 03/03/2025 hasta el 31/12/2025;

Que, con Resolución del Órgano Sancionador N° 000001 -2025-UGEL-T/OS, de fecha 10 de abril del 2025, resuelve: **IMPONER** la sanción de **DESTITUCIÓN** en contra de los señores Eliana GUTIERREZ GUTIERREZ con DNI N° 44144308, Eded ROJAS SANTIESTEBAN con DNI N° 47440866 y Jean Alexander LOPEZ GUTIERREZ con DNI 72047358, quienes se encontraban bajo el régimen laboral 30493, en su condición de servidores contratados, quienes ocupan el cargo de Auxiliares de Educación; al haber incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria estipulada en el **artículo 85° literal q) Las demás que señale la ley, de la Ley N° 30057**, y su reglamento aprobado por D.S N° 040-2014-PCM, concordante con sus contratos laborales respectivamente en diferentes Instituciones Educativas de la Provincia de Tocache – San Martín; además, en concordancia con la Ley N° 27815 del artículo 6, numerales 2,4 y 5. La falta administrativa imputada se generó como consecuencia de haber presentado documentación **falsa o información inexacta** en el proceso de Contratación de Auxiliar 2024 y, de la esta manera, acceder al servicio público como servidor 30493 y ejercer así la función pública, sorprendiendo a su empleador al presentar **CONSTANCIAS DE EGRESADOS EN LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACION** sin haber culminado sus estudios superiores y haberse adjudicado como auxiliares en el 2024 sin cumplir el requerimiento mínimo según las bases para la adjudicación (estar en VI ciclo de estudios), y siendo remunerados como la ley Manda; por cuánto como servidores públicos han ejercido la función pública bajo el influjo de no haber culminado el VI ciclo de estudios pedagógicos o Universitarios, tal como consta en la plataforma de MINEDU, SUNEDU y RNSSC Registro Nacional de Sanciones de Servir;

Que, por medio de la Nota de Coordinación N° 110-2025-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH., de fecha 22 de abril del 2025, la responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, solicita se autorice proyectar resolución de dar por concluido la Resolución Directoral N° 000223, de fecha 06 de febrero del 2025, donde se contrata a doña Eliana GUTIERREZ GUTIERREZ, identificado con DNI N° 44144308, como Auxiliar de educación en la Institución Educativa N° 263 MI CIELITO, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Inicial - Jardín, a partir del 11 de abril del 2025;

Que, con Memorando N° 455-2025-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 23 de abril del 2025, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza dar por concluido por sanción de destitución a partir del 11 de abril del 2025, la



001512



Resolución Directoral N° 000223, de fecha 06 de febrero del 2025, donde se contrata a doña Eliana GUTIERREZ GUTIERREZ, identificado con DNI N° 44144308, como Auxiliar de educación en la Institución Educativa N° 263 MI CIELITO, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Inicial - Jardín, con Código de plaza: 22EVE2402985, jornada laboral: 30 hrs. pedagógicas, motivo de la vacante: OFICIO N° 00206-2024-MINEDU/SPE-OPEP-UPP (DS.025-2024-EF), vigencia del 03/03/2025 hasta el 31/12/2025;

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N°26510, Ley N°25035, D.S. N° 070-89-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DAR POR CONCLUIDO, por sanción de destitución, a partir del **11 de abril del 2025**, el contrato, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 000223, de fecha 06 de febrero del 2025, donde se contrata a doña **Eliana GUTIERREZ GUTIERREZ**, identificado con DNI N° 44144308, como Auxiliar de educación en la Institución Educativa N° 263 MI CIELITO, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Inicial - Jardín, con Código de plaza: 22EVE2402985, jornada laboral: 30 hrs. pedagógicas, motivo de la vacante: OFICIO N° 00206-2024-MINEDU/SPE-OPEP-UPP (DS.025-2024-EF), vigencia del 03/03/2025 hasta el 31/12/2025.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

[Firma manuscrita]

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVT/MTA